

K. br. 12/24-22

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U CETINJU, sudija Branislav Leković, uz učešće zapisničarke Aleksandre Martinović, u krivičnom postupku protiv okrivljenog V. V. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon javnog glavnog pretresa održanog 29.05.2024. godine, u prisustvu zastupnice optužbe Sanje Radunović – državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu Cetinje, branioca okrivljenog po službenoj dužnosti S. B. , adv. iz C. , a u odsustvu okrivljenog V. V. , dana 29.05.2024. godine, izrekao je i objavio

P R E S U D U

Okrivljeni V. V. , JMB od oca Đ. i majke R. , rođene M. , rođen godine u K. , sa prebivalištem u I. , N. M. br. državljanin Crne Gore , razveden, otac troje djece, osuđivan presudom Osnovnog suda u H. N. K.br..... pravosnažna 03.09.2021.godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221.st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora od 30 dana, presudom Osnovnog suda u H. N. K.br..... pravosnažna 23.05.2021. godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu rada u javnom interesu, presudom Osnovnog suda u H. N. K.br. pravosnažna 13.01.2014. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 339. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, kojom mu je izrečena uslovna osuda, odnosno utvrđena kazna zatvora od 60 dana sa rokom provjere od 1 godine, presudom Osnovnog suda u H. N. K.br.... pravosnažna 02.12.1999. godine, zbog krivičnog djela iz člana 145. stav 1. tačka 1. KZ RCG, kojom mu je izrečena uslovna osuda, odnosno utvrđena kazna zatvora od 8 mjeseci sa rokom provjere od 3 godine,

Što :

U vremenskom periodu od godine do godine u H. N. , nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava – svog maloljetnog sina N. V. , koga je dužen da izdržava po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u H. N. P.br..... od 03.06.2020. godine, kojom mu je utvrđena obaveza da na ime izdržavanja svog djeteta plaća mjesečno iznos od 80,00 eura na račun majke i zakonske zastupnice mal. oštećenog – M. J. do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, na koji način je njegov maloljetni sin uskraćen za ukupan iznos izdržavanja u iznosu od 720,00 eura, pri čemu je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje,

- čime je izvršio krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih propisa i primjenom čl. 4, 5, 13, 15, 36, 42, i čl. 221 st. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 229, čl. 239 i čl. 374 ZKP-a

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Obavezuje se okrivljeni da zakonskoj zastupnici maloljetnog oštećenog mlđb. V. N. , M. J. , na ime dospjelih, a neisplaćenih novčanih iznosa na ime izdržavanja za period za koji je oglašen krivim, plati iznos od 720,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude i da uredno daje izdržavanje.

Obavezuje se okrivljeni da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 132,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Okrivljenom V. V. je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva H. N. Kt.br..... od 14.06.2022. godine stavljeno na teret krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnica optužbe je u završnoj riječi ostala u cjelosti pri optužnom predlogu, predlažući sudu da okrivljenog ogласi krivim i osudi po zakonu u granicama propisanim za ovo krivično djelo.

Rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore Kr.... od 05.12.2023.godine za vođenje predmetnog krivičnog postupka određen je da Osnovni sud u Cetinju .

Sud je glavni pretres održao u odsustvu okrivljenog, jer je Rješenjem vanraspravnog vijeća Osnovnog suda u H. N. Kv.br.... od 30.08.2022. godine, koje je pročitano na glavnom pretresu, određeno da se istom sudi u odsustvu a shodno čl. 344. stav 2. ZKP-a, jer isti nije dostižan državnim organima, a okrivljeni tokom postupka nije iznosio odbranu, pri čemu postoje naročito važni razlozi da mu se sudi u odsustvu.

Branilac okrivljenog po službenoj dužnosti, adv. S. B. u završnoj riječi je istakla, da obzirom da se radi o optuženom koji je nedostupan državnim organima, to se ne zna, niti se ne zna koji su razlozi od suštinske ili neke druge prirode zbog kojih optuženi eventualno ne daje izdržavanje za svoje maloljetno dijete. Dalje navodi da je u presudi o povjeravanju djeteta i određivanju alimentacije naveden žiro račun, ali ne i broj žiro računa i kod koje banke, a u konkretnom slučaju vještak je povjeravao samo žiro račun koji mu je prezentovala oštećena, tj. žiro račun koji ista posjeduje kod C.. banke. S toga sa sigurnošću se ne može zaključiti da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu se optužbom stavlja na teret. Predlaže da sud istog oslobodi od optužbe. Ukoliko pak nađe da je kriv da uzme u obzir olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, te da mu ne izriče efektivnu kaznu zatvora, već kazna zatvora u kućnim uslovima.

Sud je u dokaznom postupku proveo dokaze saslušanjem vještaka ekonomske struke R. D., čiji nalaz i mišljenje od 13.06.2022. godine je pročitano na glavnom pretresu, uvidom u spise Osnovnog suda u H. N. i u istima presudu P.... od 03.06.2020. godine, uvidom u presudu Osnovnog suda u H. N. K.... od 03.09.2021. godine, uvidom u karticu promjene računa, C... banke na ime M. J. za period od 01.06.2021. godine do 15.04.2022. godine, uvidom u izvještaj o kaznenoj evidenciji za okrivljenog od 15.06.2022. godine i na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz zastupnice oštećenog – svjedokinje M. J. dat na zapisniku ODT H. N. Kt.br. ... od 18.04.2022. godine.

Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke R. D. od 13.06.2022. godine, baziranog na spisima predmeta, presudi Osnovnog suda u H. N., P.br.... kojim je bila određena zakonska obaveza okr. V. V. da daje izdržavanje za svog sina u iznosu od 80,00 eura, te vještačenjem kartice promjene računa kod C. banke br. od 01.06.2021. godine do 15.04.2022. godine, proizilazi da V. V. iz H. N. na račun J. M., nije uplatio niti jedan iznos po osnovu svoje obaveze izdržavanja za svoje dijete u periodu od 17.07.2021. godine do 15.04.2022. godine. Kako je u posmatranom periodu bilo devet mjeseci, tj. od jula 2021. godine do marta 2022. godine (do 15- tog u mjesecu za prethodni mjesec se plaća ova obaveza), trebalo je da okrivljeni oštećenoj uplati iznos od 720,00 eura, kao zakonsku obavezu izdržavanja svojeg sina. Vještak je na glavnom pretresu dodao da je tokom vještačenja provjeravao samo žiro račun M. J. kod C....banke koji mu je državni tužilac dostavio kroz dokumentaciju.

Iz presude Osnovnog suda u H. N. P.... od 03.06.2020. godine, koja je postala pravosnažna 24.09.2020. godine, a izvršna 24.09.2020. godine, proizilazi da je maloljetni sin V. N. povjeren na odgoj, čuvanje i vaspitanje – samostalno vršenje roditeljskog prava majci M. J., uz obavezu oca V. V. da na ime izdržavanja svoga maloljetnog sina N. V. svakomjesečno uplaćuje iznos od 80,00 eura, na žiro račun majke maloljetnog N. V., J. M., do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, sve dok ova obaveza bude po zakonu postojala ili odluka ne bude izmijenjena.

Iz presude Osnovnog suda u H. N. K.... od 03.09.2021. godine, proizilazi da je okrivljeni V. V. oglašen krivim zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, te da je shodno čl. 239 st. 2. ZKP-a oštećenom V. N. (zastupanom

po majci M. J.) dosuđen imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od 320,00 eura a koji se odnosi na period od 15.03.2021. godine do 17.07.2021. godine.

Iz kartice promjene računa, C.... b... na ime M. J. za period od 01.06.2021. godine do 15.04.2022. godine proizilazi da okrivljeni na žiro račun zakonske zastupnice mlđb. oštećenog V. N. , broj za period od 01.06.2021. godine do 15.04.2022. godine nije izvršio nijednu uplatu na ime izdržavanja.

Iz izvještaja o kaznenoj evidenciji za okrivljenog od 15.06.2022. godine proizilazi da je isti ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u H. N. K.br..... pravosnažna 03.09.2021. godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221.st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora od 30 dana, presudom Osnovnog suda u H. N. K.br..... pravosnažna 23.05.2021. godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu rada u javnom interesu, presudom Osnovnog suda u H. N. K.br. pravosnažna 13.01.2014. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 339. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, kojom mu je izrečena uslovna osuda, odnosno utvrđena kazna zatvora od 60 dana sa rokom provjere od 1 godine i presudom Osnovnog suda u H. N. K.br..... pravosnažna 02.12.1999. godine, zbog krivičnog djela iz člana 145. stav 1. tačka 1. KZ RCG, kojom mu je izrečena uslovna osuda, odnosno utvrđena kazna zatvora od 8 mjeseci sa rokom provjere od 3 godine.

Zakonska zastupnica maloljetnog oštećenog V. N. , svjedokinja M. J. je u svom iskazu datom na zapisniku ODT H. N. Kt.br. od 18.04.2022. godine, u bitnom navela da je već podnosila prijavu protiv svog vanbračnog supruga iz razloga jer nije plaćao alimentaciju pa je isti osuđen i presudom K.br.... od 03.09.2021. godine na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Međutim, isti je nastavio sa praksom nedavanja izdržavanja za svog sina pa nije platio alimentaciju od 17.07.2021. godine do danas kako je to bilo u obavezi izvršnom presudom P.br.... od 30.06.2020. godine. V. V. ne održava lične odnose sa svojim sinom V. N. , koji ima godina, a ona je nezaposlena, a za dijete joj trebaju sredstva za izdržavanje. Pridružila se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i postavila imovinsko-pravni zahtjev.

Ocjenom provedenih dokaza, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, sud je na nesumnjiv način utvrdio da okrivljeni V. V. u periodu od 17.07.2021. godine do 15.04.2022. godine, nije davao izdržavanje za svog sina - oštećenog mlđb.V. N. koga je po zakonu dužan da izdržava, a koja dužnost mu je utvrđena izvršnom sudskom odlukom - presudom Osnovnog suda u H. N. P.... od 03.06.2020. godine, kojom je određeno da svakomjesečno doprinosi izdržavanju svog sina davanjem novčanog iznosa od 80,00 eura, na žiro račun majke maloljetnog N. V. , J. M. , te da je po tom osnovu za naznačeni period oštećenju ostao dužan iznos od 720,00 eura.

- Naznačeno činjenično stanje utvrđeno je iz sudske odluke - presude Osnovnog suda u H. N. P.br..... od 03.06.2020. godine, koja je postala pravosnažna i izvršna dana 24.09.2020. godine, kojom je utvrđena obaveza okrivljenog da svakomjesečno doprinosi izdržavanju svog maloljetnog sina V. N. u iznosu od 80,00 eura, na način što će naznačeni novčani iznos uplaćivati na ruke zakonske zastupnice maloljetnog oštećenog, J. M. , do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, pa dok za to budu postojali zakonski razlozi. Tako i iz iskaza zakonske zastupnice maloljetnog oštećenog, svjedokinje M. J. koja je navela da okrivljeni nije svakomjesečno doprinosio izdržavanju njihovog sina na način kako je to bilo određeno predmetnom presudom, te da nije plaćao alimentaciju za period od 17.07.2021. godine do 15.04.2022. godine, te da je za taj period ostao dužan iznos od 720,00 eura. Sud je u cjelosti prihvatio iskaz zakonske zastupnice maloljetnog oštećenog, ocijenivši da je istinit, s obzirom na to da nije doveden u sumnju nijednim

provedenim dokazom. Iskaz ove svjedokinje osim što je u svemu saglasan sa činjenicama utvrđenim iz izvršne sudske odluke - presude Osnovnog suda u H. N. P. br. ... od 03.06.2020. godine, potvrđen je i činjenicama utvrđenim uvidom u kartice promjene računa, C...banke na ime M. J. za period od 01.06.2021. godine do 15.04.2022. godine, a na koji izvod i njegovu sadržinu stranke nijesu imale primjedbe. Takođe, se iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke R. D. od 13.06.2022. godine, utvrđuje da je okrivljeni u periodu od devet mjeseci, tj. od 17.07.2021. godine do 15.04.2022. godine (do 15- tog u mjesecu za prethodni mjesec se plaća ova obaveza), trebalo da plati iznos od 720,00 eura, kao zakonsku obavezu izdržavanja za svoga sina, a koja obaveza je utvrđena na osnovu izvršne sudske odluke – presude Osnovnog suda u H. N.,. Navedeni nalaz je sud u potpunosti prihvatio kao jasan, stručan i objektivan, zasnovan na pravilima nauke i struke, a na koji stranke nijesu imali bilo kakvih primjedbi.

- Da okrivljeni nije davao izdržavanje za svog maloljetnog sina, te da je istom to bila praksa i ranije, kako je navela zakonska zastupnica maloljetnog, svjedokinja M. J., utvrđuje se iz presude Osnovnog suda u H. N. K.... od 03.09.2021. godine, koji je navedenom presudom oglašen krivim zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221.stav 1 KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, te da je oštećenom V. N. (zastupanom po majci M. J.) dosuđen imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od 320,00 eura, a koji se odnosi na period od 15.03.2021.godine do 17.07.2021.godine.
- Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, ovaj sud nalazi da su se u radnjama okrivljenog V. V. stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje vrši onaj ko ne daje izdržavanje za lice, koje je po zakonu dužno da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom utvrđeno.
- Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom djelu sud je našao da je okrivljeni bio svjestan svog djela, tj. bio je svjestan da za period od 17.07.2021. godine do 15. 04.2022. godine, ne daje izdržavanje za svog sina, maloljetnog V. N. u iznosu i na način kako mu je ta dužnost određena pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom, a po ocjeni suda to je nesumnjivo i htio. Time je u radnjama okrivljenog osim objektivnih ostvaren i subjektivni element bića krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Sud je imao u vidu navode branioca okrivljenog, da se ne znaju razlozi zbog kojih optuženi eventualno ne daje izdržavanje za svoje maloljetno dijete,te da je u presudi o povjeravanju djeteta i određivanju alimentacije naveden žiro račun, ali ne i broj žiro računa i kod koje banke,a u konkretnom slučaju vještak je povjeravao samo žiro račun koji mu je prezentovala oštećena, tj. žiro račun koji ista posjeduje kod C..b. Međutim, po ocjeni suda neosnovani su navodi branioca ,posebno ako se ima u vidu da je u presudi Osnovnog suda u H. N. K.... od 03.09.2021.godine, okrivljeni oglašen krivim zbog istovrsnog krivičnog djela, a koje se djelo odnosilo na period od 15.03.2021.godine do 17.07.2021.godine, dakle period koji je neposredno prethodio periodu za koji mu se sudi u aktuelnom postupku, i da je u tom ranijem krivičnom postupku okrivljeni u svojoj odbrani naveo da nije plaćao alimentaciju jer se ponovo oženio i izdržava suprugu i njena dva djeteta iz prvog braka.
- Prilikom odmjeravanja kazne sud je u smislu člana 42 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pa je našao da na strani okrivljenog nema olakšavajućih okolnosti, dok je od otežavajućih okolnosti cijenio njegovu raniju višestruku osuđivanost pored ostalog i za istovrsna krivična djela, što je sud utvrdio uvidom u izvještaj iz kaznene evidencija za okrivljenog od 15.06.2022. godine. Imajući u vidu navedene okolnosti sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, nalazeći da je ista adekvatna težini učinjenog krivičnog djela i ličnosti okrivljenog,

te da će se sa ovako odmjerenom kaznom zatvora u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini krivična djela, a pored toga će uticati i na druge da ne čine krivična djela i sa istom će se u potpunosti ostvariti ciljevi kako specijalne, tako i generalne prevencije, odnosno svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je shodno čl. 221 st. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, istovremeno odlučujući i o postavljenom imovinskopравnom zahtjevu, obavezao okrivljenog da oštećenoj isplati iznos od 720,00 eura, na ime dospjelih a neizmirenih obaveza za period od 17.07.2021. godine do 15.04.2022. godine, za koji je oglašen krivim, te da uredno daje izdržavanje.

Imajući u vidu da je okrivljeni oglašen krivim, sud ga je shodno čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 132,00 eura, od čega se iznos od 102,00 eura odnosi na troškove ekonomskog vještačenja, a iznos od 30,00 eura na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka, koji je odmjeren srazmjerno trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenog.

Sa svega izloženog, na osnovu čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U CETINJU

Dana, 29.05.2024. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J Aleksandra Martinović,s.r. Branislav Leković,s.r.

